

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2266/2534

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
อุดรธานี

นาย สุร พล สาม เมือง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 62, มาตรา 64

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ.2482 มาตรา 64

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 34, มาตรา 47

จำเลยถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเพราะกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แล้วต้องถือว่าสิทธิเลือกตั้งของจำเลยต้องถูกเพิกถอนตามกฎหมายในทุกกรณีรวมทั้งสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดพ.ศ. 2482 ด้วย การที่จำเลยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดโดยระบุว่าจำเลยมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พ.ศ. 2482 มาตรา 64 การเข้าใจว่ามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเพราะไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 ไม่ใช่การสำคัญผิดในข้อเท็จจริง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอยู่ในระหว่างระยะเวลาถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัด ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานีในเขตอำเภอกุมภวาปี ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 มาตรา 64 และมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนดเวลา 8 ปี

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้มอบหมายลงลายมือชื่อรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 มาตรา 64 ให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนด 8 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำว่า "สิทธิเลือกตั้ง" นั้น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 มิได้ให้ความหมายไว้ให้เห็นว่าสิทธิเลือกตั้งตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นสิทธิที่แตกต่างกันดังนั้นสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับบัญญัติไว้จึงหมายถึงสิทธิทางการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มาตรา 24 เมื่อจำเลยถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เพราะกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ.
2522 แล้ว ก็ต้องถือว่าสิทธิเลือกตั้งอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองของจำเลย
ต้องถูกเพิกถอนตามกฎหมายในทุกกรณี รวมทั้งสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัดพุทธศักราช 2482 ด้วย จำเลยสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาจังหวัดโดยระบุว่าตนมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งที่รู้ว่าตนถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งซึ่งขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้ในพระ
ราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 มาตรา 20(1) การกระ
ทำของจำเลยจึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด
พุทธศักราช 2482 มาตรา 64 ข้อที่จำเลยอ้างว่าจำเลยเข้าใจว่ามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เพราะจำเลยไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาจังหวัด พุทธศักราช 2482 นั้นไม่ใช่เรื่องที่จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง จึงอ้าง
มาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟู่ง-นิเวศน์ คำทอง-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ